



SÚMULAS VINCULANTES

Aplicação e interpretação pelo STF

SÚMULAS VINCULANTES

Aplicação e interpretação pelo STF

Atualizada até a Súmula Vinculante 55

Brasília

2016



Secretaria-Geral da Presidência

Fabiane Pereira de Oliveira Duarte

Secretaria de Documentação

Dimitri de Almeida Prado

Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência

Juliana Viana Cardoso

Coordenadoria de Análise de Jurisprudência

Ana Paula Alencar Oliveira

Equipe técnica:

Seção de Gerenciamento do Banco de Jurisprudência: Anderson Alves dos Santos, Luiz Carlos Gomes de Sousa, Marystela Nunes Santos e Rafael Leandro Pinho

Seção de Jurisprudência Internacional e Gestão do Tesouro: Felipe Justino de Farias, Flávia Trigueiro Mendes Patriota, Gisele Landim de Souza e Milena Negrão de Miranda

Produção gráfica e editorial: Amélia Lopes Dias de Araújo, Juliana Viana Cardoso, Márcia Gutierrez Aben-Athar Bemerguy, Renan de Moura Sousa e Rochelle Quito

Revisão: Juliana Silva Pereira de Souza, Márcia Gutierrez Aben-Athar Bemerguy, Rochelle Quito, Rosa Cecília Freire da Rocha e Vitória Carvalho Costa

Projeto gráfico: Eduardo Franco Dias

Capa: Roberto Hara Watanabe

Diagramação: Camila Penha Soares e Eduardo Franco Dias

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Supremo Tribunal Federal – Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal)

Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF).

Súmulas vinculantes : aplicação e interpretação pelo STF [recurso eletrônico] / Supremo Tribunal Federal. -- Brasília : STF, Secretaria de Documentação, 2016.

246 p.

Atualizada até a Súmula Vinculante 55.

Modo de acesso: <<http://www.stf.jus.br/sumulasvinculantes>>.

ISBN : 978-85-61435-81-3.

1. Súmula vinculante, Brasil. 2. Tribunal Supremo, jurisprudência, Brasil. I. Título.

CDDir-340.6

SIGLAS E ABREVIATURAS

AC	Ação Cautelar
ac.	Acórdão
ADC	Ação Declaratória de Constitucionalidade
ADCT	Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AgR	Agravo Regimental
AI	Agravo de Instrumento
Anatel	Agência Nacional de Telecomunicações
AO	Ação Originária
AR	Ação Rescisória
ARE	Recurso Extraordinário com Agravo
CADH	Convenção Americana sobre Direitos Humanos
CC	Conflito de Competência
CF	Constituição Federal
CJ	Conflito de Jurisdição
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CP	Código Penal
CPC	Código de Processo Civil
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CPM	Código Penal Militar
CPP	Código de Processo Penal
CPPM	Código de Processo Penal Militar
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
CTN	Código Tributário Nacional
DJ	Diário da Justiça
DJE	Diário da Justiça Eletrônico
DL	Decreto-Lei
DOU	Diário Oficial da União
EC	Emenda Constitucional
ED	Embargos de Declaração
EDv	Embargos de Divergência
Ext	Extradição

FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
HC	Habeas Corpus
HD	Habeas Data
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Inq	Inquérito
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
IPTU	Imposto Predial e Territorial Urbano
ISS	Imposto sobre Serviços
LC	Lei Complementar
LEP	Lei de Execuções Penais
MC	Medida Cautelar
MI	Mandado de Injunção
Min.	Ministro
MP	Medida Provisória
MS	Mandado de Segurança
p/	para
PIDCP	Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
PSV	Proposta de Súmula Vinculante
QO	Questão de Ordem
Rcl	Reclamação
Red.	Redator
RE	Recurso Extraordinário
REF	Referendo
Rel.	Relator
RG	Repercussão Geral
RHC	Recurso em Habeas Corpus
RMS	Recurso em Mandado de Segurança
RPV	Requisição de Pequeno Valor
RTJ	Revista Trimestral de Jurisprudência
SS	Suspensão de Segurança
STF	Supremo Tribunal Federal
SV	Súmula Vinculante
TCU	Tribunal de Contas da União
TSE	Tribunal Superior Eleitoral
TST	Tribunal Superior do Trabalho

SÚMULA VINCULANTE 11

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Aprovação

A Súmula Vinculante 11 foi aprovada na Sessão Plenária de 13-8-2008, e o debate de aprovação foi publicado no *DJE* 214 de 12-11-2008.

Fonte de publicação

DJE 157 de 22-8-2008, p. 1

DOU de 22-8-2008, p. 1

Referência legislativa

CF/1988, art. 1º, III; e art. 5º, III, X e XLIX

CP/1940, art. 350

CPP/1941, art. 284

CPPM/1969, art. 234, § 1º

Lei 4.898/1965, art. 4º, *a*

Precedentes representativos

HC 91.952

Em primeiro lugar, levem em conta o princípio da não culpabilidade. É certo que foi submetida ao veredicto dos jurados pessoa acusada da prática de crime doloso contra a vida, mas que merecia tratamento devido aos humanos, aos que vivem em um Estado Democrático de Direito. (...) Ora, estes preceitos — a configurarem garantias dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país — repousam no inafastável tratamento humanitário do cidadão, na necessidade de lhe ser preservada a dignidade. Manter o acusado em audiência, com algema, sem que demonstrada, ante práticas anteriores, a periculosidade, significa colocar a

defesa, antecipadamente, em patamar inferior, não bastasse a situação de todo degradante. O julgamento no Júri é procedido por pessoas leigas, que tiram as mais variadas ilações do quadro verificado. A permanência do réu algemado indica, à primeira visão, cuidar-se de criminoso da mais alta periculosidade, desequilibrando o julgamento a ocorrer, ficando os jurados sugestionados.

[HC 91.952, voto do Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgamento em 7-8-2008, DJE 241 de 19-12-2008]

HC 89.429

O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo.

[HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 22-8-2006, DJ de 2-2-2007]

Outros precedentes

HC 71.195 — julgamento em 25-10-1994, DJ de 4-8-1995

RHC 56.465 — julgamento em 5-9-1978, DJ de 6-10-1978

Aplicação e interpretação pelo STF

Uso de algema em réu preso e necessidade de justificação idônea por escrito pelo magistrado

(...) a decisão desvirtua a lógica da Súmula. Compreende que a infração que motiva a acusação não afasta a periculosidade do agente, partindo da inconfessada premissa de que o uso de algemas configura regra não afastada pelo caso concreto. Mas a ótica da Súmula é inversa. É ótica vinculante! O fato de o réu encontrar-se preso é absolutamente neutro, pois não se imagina que o uso de algemas seja cogitado na hipótese de acusado que responde à acusação em liberdade. À obviedade, ao exigir causa excepcional, a Súmula não se contenta com os requisitos da prisão, naturalmente presentes. Com efeito, é certo que as impressões do Juiz da causa merecem prestígio e podem sustentar, legitimamente, o uso de

algemas. Não se admite, contudo, que mediante mero jogo de palavras, calcado no singelo argumento de que não se comprovou a inexistência de exceção, seja afastada a imperatividade da Súmula Vinculante. Se a exceção não se confirmou, a regra merece aplicação, de modo que, a teor do verbete, o ato judicial é nulo, com prejuízo dos posteriores.

[Rcl 22.557, Rel. Min. Edson Fachin, dec. monocrática, julgamento em 14-12-2015, *DJE* 254 de 17-12-2015]

O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes. (...) II — No caso em análise, a decisão reclamada apresentou fundamentação idônea justificando a necessidade do uso de algemas, o que não afronta a Súmula Vinculante 11.

[Rcl 9.468 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, julgamento em 24-3-2011, *DJE* 68 de 11-4-2011]

Necessidade de justificação por escrito pela autoridade policial para o uso de algema em cumprimento de mandado de prisão temporária

(...) nestes autos os reclamantes insurgem-se contra ato praticado por policiais em cumprimento ao mandado de prisão temporária decretado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG. (...) Destaco, também, que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG, ao decretar a prisão temporária dos reclamantes, consignou que o mandado deveria ser cumprido “com as cautelas previstas em lei, evitando qualquer abuso ou arbitrariedade por parte dos seus cumpridores” (...). No caso, a utilização excepcional das algemas foi devidamente justificada pela autoridade policial, nos termos exigidos pela Súmula Vinculante 11. Ficou demonstrada a existência de fundado perigo à integridade física dos conduzidos, de terceiros e dos agentes policiais que realizaram a escolta. Ademais, como bem destacado pelo MPF, “eventual nulidade decorrente do uso de algemas no cumprimento do mandado não vicia a prisão processual”.

[Rcl 8.409, Rel. Min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, julgamento em 29-11-2010, *DJE* 234 de 3-12-2010]

Relaxamento de prisão em flagrante indeferido e justificação por escrito pelo magistrado

No caso em comento, o enunciado da Súmula Vinculante 11 assentou o entendimento de que a utilização de algemas se revela medida excepcional, notadamente quando envolver processos perante o Tribunal do Júri em que jurados poderiam ser influenciados pelo fato de o acusado ter permanecido algemado no transcurso do julgamento. Com efeito, a utilização das algemas somente se legitima em três situações, a saber: (i) quando há fundado receio de fuga, (ii) quando há resistência à prisão ou (iii) quando há risco à integridade física do próprio acusado ou de terceiros (*e.g.*, magistrados ou autoridades policiais). Mais que isso, é dever do agente apresentar, posteriormente, por escrito, as razões pelas quais o levou a proceder à utilização das algemas. Do contrário, haverá a responsabilização tanto do agente que efetuou a prisão (criminal, cível e disciplinar) quanto do Estado, bem como a decretação de nulidade da prisão e/ou dos atos processuais referentes à constrição ilegal da liberdade ambulatorial do indivíduo. Ocorre que, *in casu*, a autoridade reclamada (Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP) apresentou extensa fundamentação ao indeferir o pedido de relaxamento da prisão. Daí por que se mostra infundada a pretensão dos Reclamantes. [Rcl 12.511 MC, Rel. Min. Luiz Fux, dec. monocrática, julgamento em 16-10-2012, DJE 204 de 18-10-2012]

Descabimento de reclamação para prevenir uso de algemas

Nesse contexto, a leitura da inicial não permite identificar ato concreto passível de ser impugnado mediante reclamação, uma vez que a decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF não desrespeitou o que definido por esta Corte na Súmula Vinculante 11. Ao indeferir o pedido da defesa [impedir a utilização de algemas quando do comparecimento do reclamante à audiência de interrogatório dos réus], o juízo reclamado deixou o uso das algemas à discricão da autoridade policial responsável pela escolta do reclamante, conforme as circunstâncias e as necessidades do caso concreto. Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a Súmula Vinculante 11 não aboliu o uso das algemas, mas pretendeu apenas evitar os abusos que, se comprovados, implicam a responsabilização penal e administrativa dos responsáveis. Dessa forma, considerando-se a

natureza preventiva do pedido, veiculado contra ato futuro e incerto, não há falar em afronta à autoridade da Súmula Vinculante 11 desta Corte.

[Rcl 14.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, julgamento em 28-8-2012, *DJE* 172 de 31-8-2012]

Impossibilidade de reavaliação do fundamento de magistrado para o uso de algemas em *habeas corpus*

A decisão atacada levou em conta a existência de fundado perigo consubstanciado no envolvimento dos acusados com facção criminosa, na deficiência da segurança do Fórum e, ainda, no grande número de advogados e funcionários presentes à sala de audiência. 5. O uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento somente afronta o enunciado da Súmula Vinculante 11 quando impõe constrangimento absolutamente desnecessário, o que não se verifica nos autos. 6. Não é possível admitir-se, em sede de *habeas corpus*, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela magistrada para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências.

[HC 103.003, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgamento em 29-3-2011, *DJE* 162 de 24-8-2011]

Impossibilidade de reavaliação do fundamento de magistrado para o uso de algemas em reclamação

A descrição dos fatos corresponde ao conteúdo da ata de audiência. Assim, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito de retirada das algemas do Reclamante e dos outros sete acusados por motivo justificável — fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionada pelo alto número de réus e reduzida quantidade de policiais que pudessem garantir a segurança para a realização da audiência. Agregue-se o fato de que a peça inaugural acusatória indica a possível periculosidade dos envolvidos, que se associaram para o cometimento reiterado da conduta ilícita do art. 33 da Lei 11.343/2006 — tráfico interestadual de entorpecentes. (...) Neste contexto, entendo que, naquele ato, fundamentada a decisão que manteve as algemas dos envolvidos, não tendo o condão de influenciar ne-

gativamente ou prejudicar a instrução do feito. (...) Portanto, a situação presente nos autos não representa violação do enunciado a Súmula Vinculante 11.

[Rcl 14.663, Rel. Min. Rosa Weber, dec. monocrática, julgamento em 19-10-2012, DJE 210 de 25-10-2012]

Ausência de comprovação nos autos do uso de algemas

Quanto ao tema atinente ao uso de algemas no interrogatório do paciente, não prospera a irrisignação do impetrante, uma vez que não há qualquer comprovação nos autos de que o réu esteve algemado, bem como não houve a insurgência da defesa em tempo hábil, restando a matéria preclusa. De qualquer modo, também não ficou demonstrado prejuízo à defesa, bem como as situações físicas da sala de audiências justificam, em tese, o uso de algemas.

[HC 121.350, voto do Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgamento em 13-5-2014, DJE 189 de 29-9-2014]

Verifico, portanto, não haver, nos autos da presente reclamação, substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, visto que há, *in casu*, justificativa idônea para o uso das algemas durante a realização da audiência. Assim, não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências.

[Rcl 9.877, Rel. Min. Ellen Gracie, dec. monocrática, julgamento em 11-6-2010, DJE 116 de 25-6-2010]

Este livro foi produzido na Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência, vinculada à Secretaria de Documentação do Supremo Tribunal Federal. O projeto gráfico e a composição foram feitos por Camila Penha Soares e Eduardo Franco Dias, e a capa foi criada por Roberto Hara Watanabe.

A fonte empregada no livro é a ITC Legacy em suas versões Serif Std e Sans Std. Elas foram projetadas por Ronald Arnholm com inspiração nas letras criadas por Nicolas Jenson para a edição de 1470 da obra *De praeparatione evangelica*, de Eusébio de Cesareia, editada pela International Typeface Corporation em 1992.

O livro foi concluído em 8 de setembro de 2016.

